1. INTRODUCCIÓN

- **Normalización**: actividad voluntaria, por consenso, de y para las partes interesadas, en organismos independientes y reconocidos, para adoptar normas de cumplimiento voluntario
- **Norma** (Acuerdo **TBT** de la OMC): documento aprobado por institución reconocida, de uso común y repetido, de observancia **no obligatoria**
- Lenguaje común entre fabricantes, administraciones, comercializadores y consumidores. Su no seguimiento crea obstáculos al comercio
- Más internacional cuanto más países participan en su elaboración. Escalones:
  - **Las tres hermanas**: **CODEX Alimentarius**, **OMSA** (antigua OIE), **CIPF** de la FAO. Reconocidas por el Acuerdo **SPS**
  - **ISO**: referencia permanente en el Acuerdo TBT
  - **CEPE/NU** (base de las normas de calidad agroalimentarias de la UE), OCDE, UE
  - **Regionales**: COPANT, ARSO, ACCSQ. En Europa **CEN, CENELEC, ETSI** (en España **AENOR**), clave en productos industriales y Nuevo Enfoque
- Acuerdo TBT: los Miembros de la OMC deben usar normas internacionales cuando existan

2. NORMALIZACIÓN EN LA UE

- Política en línea con los Acuerdos **TBT** y **SPS**
- **Mercado Único Europeo**: en vigor el **1 de enero de 1993**. Armonización legislativa y de normas técnicas
- Pieza esencial del mercado interior: con el **reconocimiento mutuo** garantiza la libre circulación de mercancías
- Refuerza la competitividad de la industria europea y su papel en el comercio internacional

3. NORMALIZACIÓN EN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO

- Antes, cada OCM sectorial fijaba normas obligatorias. Hoy la **OCM Única** abarca prácticamente todos los productos, antes en **21 OCM**
- Frutas y hortalizas: sector con mayor desarrollo normalizador
- Objetivo: rentabilidad, adaptar la producción al consumidor y excluir productos no satisfactorios

3.1. Las OCM

- Reglas y mecanismos de la UE para producción y comercio. Dos grandes OCM: **PAC** y **PPC**
- **OCM Única** (frutas y hortalizas), tres principios:
  - **Unidad de mercado**: libre circulación, armonización, competencia común, protección en frontera exterior
  - **Preferencia comunitaria**: protección arancelaria frente a terceros
  - **Solidaridad financiera**: costes compartidos por los Estados Miembros

- **PAC**: en vigor en **1962**. Ejes: competitividad de los agricultores y desarrollo rural
- **2008**: de una OCM por sector a una **OCM Única**, manteniendo los principios de la PAC
  - Regula intervenciones públicas, cuotas y ayudas, intercambios con terceros países, normas de comercialización y de producción
- **OCM de la pesca y la acuicultura**: creada en **1970**, primer elemento de la **PPC**
  - Objetivos PPC: protección frente a la sobrepesca, renta de pescadores, suministro regular, explotación sostenible
  - Normas de comercialización: categoría de calidad, tamaño o peso, embalaje, presentación, etiquetado
  - Información al consumidor: especie, método de producción, zona de captura
  - Los Estados Miembros controlan la conformidad

3.2. Base jurídica de la normalización de frutas y hortalizas

- **Reglamento (UE) 1308/2013**, OCM Única
  - Art. 1: Anexo I Parte IX (frutas y hortalizas), X (transformados), XI (plátanos). Capítulos **07 y 08** del SA, patatas no reguladas
  - **Art. 75**: poderes de la Comisión para actos delegados sobre normas de comercialización y excepciones
- Desarrollo vigente, aplicable desde el **1 de enero de 2025**:
  - **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**, normas de comercialización de frutas y hortalizas, transformados y plátanos
  - **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430**, controles de conformidad y notificaciones
  - Derogan **543/2011**, **1333/2011** y **1666/1999**
- Colaboración UE y **CEPE/NU** (Grupo de Trabajo sobre Normas de Calidad Agrícola)
  - Normas UE prácticamente idénticas. Siguen la **Norma-Cuadro** y el **Geneve Understanding**
  - Regulan calidad, categorías, peso, calibre, envase, transporte, presentación, origen, etiquetado
- **Obligatorias**, en todas las fases, incluidas importación y exportación. Responsable: el **tenedor**
- Dos tipos:
  - **Norma general**: productos sin norma específica. Conforme a la norma CEPE/NU aplicable, conforme
  - **10 normas específicas**: manzanas, cítricos, kiwis, lechugas y escarolas, melocotones y nectarinas, peras, fresas, pimientos dulces, uvas de mesa, tomates (antes de 2008, **34**)
  - Plátanos integrados en el Reglamento Delegado 2023/2429
- Cumplen el **principio de no discriminación** de TBT y SPS
- Controles de los Estados Miembros: selectivos, por análisis de riesgos, antes de la salida de la región de producción. Terceros países: antes del despacho a libre práctica

3.3. Sistema de elaboración y adopción de las normas de comercialización en el sector de frutas y hortalizas

- La **Comisión** adopta normas y excepciones
- Asistida por el **Comité de Gestión de la OCM** (Estados Miembros), con **comitología**
- Proyecto presentado por la Comisión, con apoyo del **subgrupo de normalización de frutas y hortalizas**, consultivo, no decisorio
- Dictamen del Comité por **mayoría cualificada**
- Si es favorable, se incorpora a la legislación de la UE

3.4. Otras normas en el ámbito agroalimentario de la UE

- **Aceite de oliva**: definiciones obligatorias en la OCM Única
  - **Reglamento Delegado (UE) 2022/2104**, comercialización · **Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2105**, controles y métodos de análisis. Aplicables desde el **24 de noviembre de 2022**
  - Derogan **Reglamento (CEE) 2568/91** y **(UE) 29/2012**
  - España: **Real Decreto 760/2021**
- **Leche y lácteos**: solo con las denominaciones de la OCM Única. Evita falseamientos de competencia
  - **Real Decreto 271/2014**, yogur
- **Materias grasas**: lácteas y no lácteas (**10 %-90 %** de grasa)
  - **Real Decreto 1011/1981**, grasas comestibles y margarinas
- **Pesca y acuicultura**: **Reglamento (UE) 1379/2013**, Capítulo I. Capítulo 03 y conservas del capítulo 16
  - **Reglamento (CEE) 1536/92**, atún y bonito en conserva
  - **Reglamento (CE) 2406/96**, determinados productos pesqueros
  - **Reglamento (CE) 1181/2003**, conservas de sardinas, tras la denuncia de **Perú** ante la OMC por contravenir el CODEX

4. NORMALIZACIÓN EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL

- Armonización de legislaciones. Dos opciones:
  - **Enfoque Tradicional o Antiguo**: reglamentación pormenorizada. Aplicado a alimentos y piensos, cosméticos, medicamentos
  - **Nuevo Enfoque**: solo **requisitos esenciales** de seguridad, recomendando **normas armonizadas**. Aplicado a productos industriales
- **Antiguo Enfoque**
  - Una norma única y detallada por producto, vía Directivas del Consejo
  - CEN, CENELEC y ETSI no elaboraban especificaciones complementarias
  - Lento: proceso muy técnico y **unanimidad** del Consejo
- **Nuevo Enfoque**
  - Resolución del Consejo de **7 de mayo de 1985**, ligado a la sentencia **Cassis de Dijon** (TJUE, **20 de febrero de 1979**)

  - El fabricante elige cómo cumplir las exigencias esenciales, con apoyo de CEN, CENELEC, ETSI y organismos nacionales
  - Directivas de Nuevo Enfoque: requisitos mínimos de seguridad
- **Nuevo Marco Legislativo (NML)**, paquete de **9 de julio de 2008**:
  - **Reglamento (UE) 2019/515** (derogó al 764/2008)
  - **Reglamento (CE) 765/2008**: acreditación y marcado CE. Vigilancia del mercado sustituida por el **Reglamento (UE) 2019/1020**
  - **Decisión 768/2008/CE**: definiciones y criterios de notificación de organismos de evaluación de la conformidad
  - Complementa el **Reglamento (UE) 2023/988**, Seguridad General de los Productos

4.1. Normas armonizadas

- **Norma Armonizada**: norma europea adoptada a raíz de un **mandato** de la Comisión para aplicar legislación de armonización de la UE
  - Definición del **Reglamento (UE) 1025/2012**
- No obligatorias. Su seguimiento **presupone la conformidad** con la Directiva. Muchas equivalen a normas ISO
- **Norma Europea**: especificación técnica de CEN, CENELEC o ETSI, no obligatoria. Se transpone idéntica y se retiran las nacionales en conflicto
- Reciben **mandatos**: CEN, CENELEC y ETSI. Procedimiento:
  - **Emisión del mandato** por la Comisión
  - **Aceptación** por el organismo
  - **Elaboración**: Directrices Generales de cooperación, partes interesadas, Comité Técnico
  - **Consulta pública**
  - **Votación**: nacionales votan, europeos ratifican
  - **Evaluación por la Comisión**: análisis técnico y jurídico, acto de ejecución, publicación en el **DOUE** y **presunción de conformidad**
  - **Transposición nacional** (en España **UNE**) y publicación de referencias

4.2. Evaluación de la conformidad

- Previa a la comercialización, según la Directiva aplicable
- Actividad para determinar si se cumplen los requisitos especificados
- Cuatro elementos: normas o especificaciones, inspección, ensayo, tiempo de cumplimiento durante la vida del producto
- Dos grupos:
  - **Primera parte**: declaración del fabricante (**autocertificación**)
  - **Tercera parte**: **organismo notificado**, independiente
- Con normas armonizadas, **presunción de conformidad**. Sin ellas, el fabricante aporta documentación y pruebas

4.3. Marcado CE

- Elemento fundamental del Nuevo Enfoque. Obligatorio en muchas Directivas, no en todas
- Indica conformidad con los requisitos esenciales y evaluación realizada
- Antes de comercializar o poner en servicio. Con organismo notificado, seguido de su **número de identificación**
- Solo si una normativa lo dispone. Con varias, presume conformidad con todas
- **Visible, legible e indeleble**, en producto o placa. Si no es posible, en embalaje y documentos

5. CONCLUSIÓN

- Normalización UE: instrumento del mercado interior, con armonización y reconocimiento mutuo
- Agroalimentario: **OCM Única** y colaboración con CEPE/NU, actualizada por el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**
- Industrial: Nuevo Enfoque con normas armonizadas de CEN, CENELEC y ETSI, y NML (765/2008, 768/2008/CE, 2019/1020)
- Para el **SOIVRE**, este doble marco determina requisitos del control de calidad comercial y de seguridad